

1502269-43.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio - que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico - tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502269-43.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502269-43.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178420/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 18830120 -

DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2178420 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDELBA KATIANE SOARES DAMASCENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

EDELBA KATIANE SOARES DAMASCENO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 1º de julho de 2021, às 18h20min, na Rua Mário

Assani Garcia, n.º 10, no Residencial Vandelena Moraes Freire, nesta cidade e

Comarca de Ourinhos, a ré trazia consigo, para fins de tráfico, 60 (sessenta)

pedras - com massa de 14,9 gramas - de crack, bem como guardava uma pedra bruta e

sete pedras embaladas - com massa de 71,29 gramas - da mesma substância

entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (certidão de fl. 116) e defensora constituída apresentou defesa preliminar (fls. 117/119).

A decisão de fls. 134/135 recebeu a denúncia, no dia 09 de dezembro de 2021.

A ré foi regularmente citada (certidão de fl. 154).

Durante a instrução, a ré foi interrogada e foi ouvida uma testemunha de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa

requereu a aplicação da atenuante da confissão, bem como a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 07, conjugado com o laudos de constatação provisória de fls. 16/17 e 19/20 e de exame químico-toxicológico de fls. 126/128.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão da ré, do depoimento do policial militar ouvido em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogada em juízo nesta audiência, a ré confessou a prática do tráfico.

Confirmou que as pedras que crack que tinha consigo e guardadas em sua casa eram destinadas à comercialização e disse que estava traficando fazia pouco tempo e que vendia cada pedra por R\$10,00.

O policial militar Carlos Alexandre Cornélio afirmou que, em patrulhamento de rotina, entraram na rua da casa da ré e a avistaram. Disse que a ré ficou muito nervosa e que por essa razão resolveram abordá-la. Narrou que de imediato a ré lhes entregou um frasquinho contendo sessenta pedras de crack e disse que tinha mais na sua casa, onde, dentro de um ursinho de pelúcia, foram encontradas as demais apreendidas nos autos.

Considerando a confissão da ré e a narrativa do policial militar, é de rigor a conclusão de que a ré praticou a conduta criminoso que lhe foi imputada na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação de sua origem e do exercício de qualquer atividade lícita pela ré, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, o que justifica a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu EDELBA KATIANE SOARES DAMASCENO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da cocaína e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-

multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. A ré não registra antecedentes e não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas. Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré EDELBA KATIANE SOARES DAMASCENO, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

A ré poderá apelar em liberdade.

Tendo em vista a impossibilidade de expedição e cumprimento de alvará de soltura, em razão de a ré ter sido beneficiada pela prisão domiciliar, expeça-se ofício liberatório. Providenciem-se as anotações necessárias no histórico de partes, para considerar a presente data como interrupção do período de prisão, para fins de detração penal.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 07). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Deixo de determinar a destruição dos objetos apreendidos em razão de já haver nos autos a autorização para a sua destruição (fl. 107).

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA